Confirmatio concessionis aquae conventui fratrum Minorum Conventualium Interamnensi

Clemeus PP. XIV. · Latin

CCCXXXT,

Confirmatio concessionis quatuor un- ciarum aquae facte a Glara Fadulfi fratribus ordinis minorum s. Francisci Conventualium conventus civita- tis Interamnensis.

Clemeus PP. XIV.

Ad futuram rei memoriam.

8. t. Bispoii Nobis nuper fece- runt dilecti filii fratres conventus or- dinis minorum sancti Francisei Con ventaalium nuacupatorum civitaiis Nostre Interamnensis, quod licet in territorio ejusdem civitatis maxima sit aquarum copia , municipalesque leges pr:escri- bant, ut cuique libera indistincte sit facultas utendi aqua pro irrigatione vi- ridartorum , aliarammrque terrarum , ni- hilominus in horto adjuncto conventui eorumdem exponentium perennis aque commoditas deficlebat ; hiucqne non Ie- vis reddebatar annua impensa pro e- mendis herbis quotidiano usui fratrum dicti conventus necessaris. Hec an- trem deficlentia tribuenda potissimum erat altitudini loci, in quo hortus hu- jusmodi situs reperitur , quandoquidem ille in quantitate viginti palmorum ro- manorum circiter supereminet profluen- tem aquam del Raggio novo vulgo nun- cupatam anno 1546 congestamr a qui- busdam peculiaribus civibus ad usum nonnullorum aedificiorum , seu molen- dinorum , ubi olee, et frumenta con- teruntur, ex qua sane aqua juxta mu- nicipalium legum predictarum dispo- sitionem irrigantur omnes cireumexi- sterites terre , que in loco ad eamdem aquam excipiendam apto sitze reperiun- tur. Ita quippe in praeteritum evenit , et nunc quoque accidit in bonis prz- sertim mense episcopalis Interam- uensis, ac parochialis ecclesiz , monas- sterii saücke Catharioz, et in viridario monialium sancti Procul! , nec non 1ü

;jnAa jio

Dat. die 6. augusti 1775. Anno YÍ.

Status conven. lus : anle con- cessionem , su- per deficientia aqui.

t»

s

Concessio fa- cta favore mo- nasterit à comi

tissa Fadulfi

Lis suboria super legitimi late obtent COnCeS5tODIS.

Clemens PP. Decimus Quartus

terris ad dilectum itidem filium Joan-

nem Jacobum Nicoletti pertinentibus , !

atque generaliter in omnibus aliis , si- ne ulla penitus contradictione. Quam- vis Itaque profluens hac aqua percnur- Tat extra menia dicte civitatis, que contermina sunt horto ipsorum expo- nentium in parte respiciente eorum conventum, et fodiens cavum ingentis turris torrione vulgo nuncupate con- juncte eisdem maniis, que contigua

sunt horto predicto , ad eumdem hor- |

ium pertranseat: nihilominus cum ad hauriendam ibidem aquam hujusmodi noun levis labor requiveretur, quippe quia vel scalam descendere, vel ope fuuis eamdem aquam extrahere opor- iebat ; hinc dicti exponentes , qui hoc sane modo , hee satis consnltnm esse necessitatibus eorum horti probe nove- rant, ut labor, et incommodum hu- jusmodi averterentur , opportunius re- medium alibi adinvenire curarunt.

$. 2. Qua de re ex aiio loco Cain- po Reale vulgo nuncupato parum dis- sito ab horto dicti conventus , per quem locum eadem aqua profluens in supe- riori parte ope quatuor manufactorum , ac firmorum canalium ad suos respe- ctive dominos pertinentium excurrit ad usum quatuor respective aedificiorum, seu molendinorum , quorum duo pro conterendis oleis , duo vero ad conte- renda frumenta destinata sunt , aliquam portionem dicte aquz in pari altitudi- ne cum eorum horto ibidem existen- üs Ipsi assequi studuerunt; hincque ex- ponentes prefati postularunt a dilecta in Christo filia comitissa Clara Fabrizi Fadulfi, nunc domina unius ex mo- lendinis predictis olearum , facultatem derivandi a canali ejasem su! molendi- ni quatuor uncias aqua, qus ope fir- morum tuborum ad hortum dicti con- ventus essent transferendz. Petitioni hnic re ipsa. annuit eadem Clara , at- que in certum sua | liberalitatis argu- mentum die xyü junii 1771 super concessione hujusmodi apocam propria manu subscripsit.

$. 9. Dum vero translationi aque predicte manus admovere ipsi expo- nentes decreverant, repente sibi pre- sentatam viderunt citationem coram vi- cario generali Interamnensi nomine di- lecte itidem in Christo filie marchto- nisse Paule Sciamanna Cittadini , nec non dilectorum quoque filioram mar- chionis Joannis Caroli , et Roberti de Cittadiuis, qua inhibita ipsis exponen- tibus fuit. quaecumque derivatio aqua- rum a dicto canalt, contendentes sibi jus esse in dicta aqua profluente, ac

739

del Raggio novo nuncupata , simnudl- que asserentes prejudicium » citevoquin mente tautum conceptum , sibi infecri in eorum znolendinis , ac terris existen- tibus extra portam Romanam nuncupa- tam, ex quo quia ab eadem aqua pro- fluente mole in dicto loco Campi Rea-

lis existentes primum moventur, lon- £&oque deinde peracto itinere , circum- posite tere. plurium commodo , ac be- neficio irrigantur.

$. 4. Novitate hac perculsi dicti exponentes, ne sumptuosam litem , cui impares quidem erant proprii conven- tus vires , assumereut , citationi, ac po- titioni huic minime se se opposnerunt , camque propterea vicarius geueralis prez- dictus, ipsis non comparentibus, ad- misit. Postmodum vero exponentes prae- fati curarunt rem hanc aniicabiliter componere, in irritum tamen cessis omnibus ad finem huuc asscquendum adhibitis modis, Nobis supplices por- rexerunt preces , in quibns relatis prius eorum juribus, ipsi petierunt, ut a promota hac lite eos liberando , atque Darratorum veritate , sinc strepitu , ac figura judicii economice recognita , fa- cultatem derivandi predictas quatuor uncias aque , easque transferendi ad hortum dicti conventus apostolica au- ctoritate sibi indulgere dienaremur.

$. b. Remisimus itaque die 18 an- gusti 1771 hujusmodi preces pro in- formatione , ac *oio dilecto filio vi- cesgerenti dicte civitatis , auditis fra- tribus de Cittadinis ; ipse autem vi- cesgerens, ut demandatum sibi mu- nus ea , qua par erat diligentia, ab- solveret , ad faciem laci , utraque par- te interveniente se contulit , agnitaque promote petitionis irrationabilitate , die Octava sequentis mensis septembris sua epistola relationem , ac votum favore dictorum exponentium ad urbem trans- misit, Audita etiam relatione , et vo- to hujusmodi , deinde , die seilicet 15 junii 2772 conumisimus venerabili fra- tri episcopo Interamnensi , ut olficia , et operam suam impenderet pro pacifica executiane concessionis a dicta Clara fa- cte, vel alterius cuJuscunique concor- diter faciendz , cum interesse. haben- tibus, compositionis, super exquisitant per eosdem exponentes aquam ; si au- tem officiasa opera sua minus profi- ceret, tunc auctoritatem suam interpo- neret, et provideret, et procederet pro- ut de jure, et cum omnibus faculta- tibus necessariis , et opportunis. appel- latiane remota , ac alias prout in re- scripto predicta die. desuper edito , cu- jus tenorem preseutbus pro plene ; et

Vicissiludines judicii ; an- suclio atüical:e lis expostulata, et recursus ad Pontilicen pro

composilioue vegocit absque strepitu , el fi- gura judicii,

Negocium cam ponendum epi scopo comumit- uitur.

Tennr decret

edi ab episco

pe judice dele gto.

760

sufficienler expresso , ac de verbo ad!

verbum inserto haberi volumus, fu- sius continetur. In hujus igitur rescri- pii executionem , idem episcopus cura- vit primum , sed inutiliter , rem ami- cabiliter componere, ac postmodum , visa facie loci, visisque juribus hinc inde deductis, die vicesima quarta ju- li 1772 suum edidit decretum , quo declaravit licere. eisdem exponentibus ad corum hortum traducere quatuor uncias aque predicte , ac alias prout in ipso decreto , cujus tenor est, qui sequitur nempe.

$. 6. Qui illius, et rinus dominus |

episcopus Interamoz jndex a ssmo de- |

legatus in vim memorati reseripti Im- pensis toto stndio primum officiis, et opera sua pro pacifica exequutione con- cessionis a comitissa Clara Fabrizj Fa- dul& ut snpra facte , atque partem contradicentem ad zqui, justique ra- tionem amicabiliter trhaet ad formam ejusdem rescripti , iisque 1n irritum cessis omnino pro partc dd. de Citta-

dinis contradictorum , sedeatur, visis |

juribus jam alias hinc inde deductis , et nunc pro parte dicti ven. conven- tus productis in actis infrascripti can- cellarii; visa quoque fuit loci contro- versia , ac assignato demum eisdem dominis de Cittadinis congruo , et com- petenti termiao ad deducendum oninia alia eorum jura , sí que etc. , eoque elapso , ipsisque nil aliud deducenti- bus, quod excludere , aut. obumbrare valeat justitiam petitionis d. ven, con- ventus, ejusque pp. plenissime ab his quoque in scriptis demonstratam aucto- ritatem suam interponeudo, et provi- dendo, ac procedendo prout de jure cum omnibus facultatibus necessariis , et opportunis ad formam ejusdem re- scripti , devenit, declaravit , et defi- nitive pronunciavit, fuisse, et esse li- citum d. ven. conventui, et pp». mino- ribus Conventualibus sancti Francisci interamne deducere in. hortami ejus- cem ven. conventus per tubos pro- portionatum orificium babentes quatuor uncias aquarum dicto ven. conventui , ejusque pp. ut sup. concessas a dicta domina comitissa Clara Fabrizi] Fadnlü in vim apocse ab ea subscripte , et in publicam formam recognite , de qua in actis infrascripti cancellarij cum facnlta- te predictis aquis libere utendi, et feuen- di pro irrigando eodem horto justa di- spositionem statnti civitatis luteramue , et legum manicipalium editarum an- no 1549, et cum omuibus pactis, et con- ditionibus in supradicta apoca apposi- lis, et propterea exequendam forc , et

Bullarrum. Romanum

esse concessionem per diclam comitis- sam Claram ut supra factam d. ven. | conv entui , ejusque pP.» prout exequi | voluit , atque mandavit, et pro hujus- modi eífeetu statum de exequendo , seu aliud quodenmque desuper neces- sarium , ct opportunum infra conces- sit, decrevit, et relaxavit, nec non utendo facultatibus sibi a ssmo specialiter at- tributis, attenta relatione peritorum , ut supra, de qua in actis, impartitus fait dicto ven. conventui, ejusque rr. pp. facultatem , et licentiam przdictos ! tubos admovendi , et innectendi moeniis | Interamnz ; ac demum in esecutionem ejusdew rescripti sszint cum clausula * appellatione remota - perpetunm si- lentium super premissis omnibus im- posuit, et imponere voluit, atque mau- daviE, et ita etc. non

solum etc; sed et omni etc. Interamnz ex episcopio hac die 24 julii 1772. Augustinus Felix episcopas In-

teramnensis judex a ssiho delegatus.

$. 7. Sic itaque declarata , et ap- probata facultate derivandi, et traunsfe- rendi aquam predictam ad eorum hor- tum , ipsi exponentes initium dedc- runt constructtoai tuborum , illos in- serendo meals civitatis predicte con- terminis loco existenti inter canalem hujusmodi , et liortum przefati conven- tus; quse sane constructio re tpsa feli- citer absoluta fuit mense augusti an- no 1772; atque ab hine dieti. exponen- tes reperiuntur in possessione. fruendi eodem beneficio, quo in ipsa civitate omnes vigore legum municipalium ge- neraliter gaudent. Non acquiescentes ta- men eorum contradictores, assumpto alieno noraine, ad Nos recumum ha- bueruat, in medium non amplius pro- ponentes suum, sed prejudicium ex traductione dicte aque, ut assereba- tur, illatum aliis, qui domini erant reliquorum trium molendinorum Cam- pi Realis, licet ipsi nunquam compa- ruissent , nec ullam querelam super hoc excitassent. Agnita autem insussistentia expositorum , "illisque. idcirco rejectis , eadem Clara , qua apocam concessionis quatuor unciarum dicte aque jampri- dem subscripserat, eam deinde appro- bavit, et confirmavit desuper publico instrumento confecto die 19 februa- rii 1773 per acta Augeli Moriconi nota- rii Interamneisis, cujus quoque tenorem praesentibus pro plene , et sufficienter expresso, ac de verbo ad verbum in- serto. haberi volumus, plenius conti- netur.

8$. $. Cum autem sicut eadem ex- positio subjuugebat , ut quies , et tran-

Alie querel suborlze pest decretum epi- scopi.

Pio evertendis noi is liti hus peut ficia expo

sto'altur confir matio. tam eon cessinis quam decreti judicis delegati.

Tenor dicte confirmationis yi cujus quo- que defectus omnes delcu- tuc, et sanan- tur.

Clemens PP. Decimus Quartus

quillitas memorati conventus , ejusque fratrazm nunc, et pro tempore quan- documque existentium in tuto firmi- ter posita sit, atque cujuscumque li- Us , et controversie timor , ac damnum, et prejudicium in posterum penitus de- ficiat, dicti exponentes concessionem aque predicte a memorata Clara , ut prefertur, factam , nec non decretum ab ipso episcopo Interamnensi tamquam Nostro delegato edito , atque possessio nem usus dicte aque traducte, et in- sertionis Inborum 1n moeniis memora- te civrtatis, in qua ipsi exponentes re- periuntur, pee Nos approbari, et con- firmari , et quatenus opus sit easdem quatuor uncias aque sibi, ut prafer- tur, concesse , denuo apostolica aucto- ritate concedi plurimum desiderent. No- bis propterea humiliter supplicari fe- cerunt, ut sibi in premissis opportu- ne providere , et ut infra indulgere de beniguitate apostolica dignaremur.

$. 9. Nos igitur ipsos exponentes specia'ibus gratis ; et favoribus prose- qui voleztes, et eorum si:gulares per- sonas a quibusyis excommunicationis , et interdicti, aliisque ecclesiasticis cen- suris, sententiis, et poenis quovis mo- do, et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerunt, hujus tantum rei gratia absolventes, et absolutos fo- re censentes , hnjusmodi supplicationi- bus inclinati , prefatam concessionem quatuor unciarum aque a predicta Cla-

ra tam ex apoca die 18 junii 1771 quam |

ex Instramento die 19 februarii 1775, respective, ut prefertur , favore eorum- dem exponentium confecto auctoritate Nostra apostolica tenore presentium con- firmamus , et approbamus , eamque ab omnibus , et quibuscumque hxredibus , et successoribus diete Clare, ejusque molendini possessoribus pro tempore quocumque ex titnlo, jure, et causa quandocumque existentibus observan- dam, et exeqnendam esse auctoritate , et tengrc predictis precipimus , et mandamus. Preterea decretum quoque cconomice , ac sine strepitu , et figu- ra judicii die xxiv. julii 1772 ab ipso episcopo IÍnteramnensi uti a Nobis dele- gato vigore praecedentis rescripti die 15 prelapsi mensis junii editum, ac supra preinsertum cuim omuibus, et singu- lis ia eo contentis , et expressis , pari auctoritate , et tenore confirmamus iti- dem , et approbamus, ac omues, et quoscumque juris , et facti , ac .sole- mnitatum sive in ordinatóriis , aive 1n ejus editione , etiam substantiales de- fectus , qui desuper quomodolibet in- tervenerint , atque intervenisse dici, Buil. Rom. T'om. IF.

€

761

scu censeri possit, supplemus , et. sa- namus. Ínsuper possessioneru , seu qua- si traductiouis dictarum quatuor uncia- rum aque, ac insertionis tuborum in meniis ejusdem civitatis, atque usus aque hujusmodi pro eorum lrorto, in qua dicti exponentes reperiuntur, atu- Ctoritate , et tenore predictis confirina- mus quoque , et approbamus , ac qua- tenus etiam opus sit, easdem quatuor uücias aque una cuui facultate inse- rendi tubos pro ea traducenda ad hor- tum predictum in maeniis prefate ci- vitatis, ipsis exponentibus nunc, et pro tempore existentibus fratribus di- cti conventus de apostolica potestatis plenitudine perpetuo concedimus , et indulgemus,

$. 10. Decernentes easdem przwsen- tes literas, & in eis contenta quiecum- que, neque etiam ex eo, quod przdi- cti, aliique iu premissis interesse ha-

Cuique juri

quasito doro-

gatur,

bentes, seu habere quomodolibet prz- :

tendentes ad przmissa vocati , citati , & auditi non fuerint, de subreptiouis , obreptionis , nullitatis , ac intentionis Nostra, alioque quamvis substantiali de- fectu notar!, & impugnari posse, sed semper firmas , validas , & efficaces exi- stere , & fore , suosque

plenarios , & in- tegros effectus sortiri, & obtinere , dictisque fratribus conventus hujusmodi nunc, & pro tempore quandocumque existentibus in omnibus , & per omnia plenissime suffragari , & ab eis respe- ctive 1nviolabiliter observari.

$. 11. Sicque in premissis per quos- cumque judices ordinarios, & delega- tos etiam causarum palatii apostolici an- ditores judicari, & definiri debere , ac irritum , & inane , si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter , vel iguoranter coutigerit attentari.

$. 12. Non obstantibus constitutio- nibus, & ordinationibus apostolicis , ac quibusvis etiam juramento , confirma- tioue apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis staintis, & consuetudi- nibus; privilegiis quoque indultis , & literis. apostolicis superioribus , & per- sonis snb quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis etiam derogatorilarum derogatoriis, aliisque effi- cacioribus , efficacissimis, ac insolutis clausulis , irritantibusque , & aliis de« cretis in genere, vel in specie , ac aliis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis, & iunovatis. Quibus omni- bus , & singulis illoram tenores prz- sentibus pro plene, & sufficienter ex- pressis , ac de verbo ad verbum inser- tis habentes, illis. alias in sno. robore permansuris , ad premissorum effe-

Áaaaa

Clausula su- hlata, et decrc- tum irritans.

Derogatio con- trariorum.

ctum , hac vice dumtaxat specialiter , & expresse derogamus , caeterisque con- IPariis quibuscumque, Datum Rome apud sapctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris ; die sexta augusti mille- simo septingentesimo septuagesimo quar- to , pontificatus Nostri anno sexto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome IV. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1841. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Conventional chancery abbreviations remain literal. The marginal date and the final dating clause give different years in this uncorrected OCR. Revision: 2026-10-26T12:15:11Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.